

đứng đầu sở, ban, ngành và tập thể ban thường vụ hoặc đảng ủy (trong trường hợp không có ban thường vụ) của sở, ban, ngành.

Nội dung và trình tự thực hiện:

+ Phân tích kết quả thực hiện quy trình công tác cán bộ.

+ Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

+ Thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín).

Nhân sự đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn để xem xét, quyết định bổ nhiệm. Trường hợp đạt tỷ lệ 50% thì do người đứng đầu sở, ban, ngành xem xét, quyết định.

(Kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị).

- Căn cứ kết quả Hội nghị, người đứng đầu sở, ban, ngành ra quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền./.



Phụ lục II

Quy trình bổ nhiệm trưởng phòng và tương đương, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục, Ban, đơn vị đặc thù, đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 90/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. VỀ CHỦ TRƯỞNG BỔ NHIỆM

1. Xin chủ trương bổ nhiệm

a) Căn cứ nhu cầu công tác, tập thể lãnh đạo phòng thống nhất báo cáo, trình Chi cục, Ban, đơn vị đặc thù, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi là Chi cục) bằng văn bản về chủ trương, số lượng, nguồn nhân sự và dự kiến phân công công tác đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm:

- Đối với nguồn nhân sự tại chỗ: Phòng báo cáo rõ nguồn nhân sự quy hoạch chức danh dự kiến bổ nhiệm;

- Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác: Phòng báo cáo, đề xuất rõ nhân sự cụ thể.

Trong thời gian 15 ngày làm việc (10 ngày làm việc đối với đơn vị sự nghiệp) kể từ ngày nhận được đề nghị, tập thể lãnh đạo Chi cục xem xét, quyết định về chủ trương bổ nhiệm, trong đó xác định rõ nguồn nhân sự dự kiến bổ nhiệm, nội dung khác (nếu có).

b) Tập thể lãnh đạo Chi cục căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác cho chủ trương về công tác cán bộ

Căn cứ nhu cầu, nhiệm vụ công tác, người đứng đầu Chi cục chỉ đạo cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ phối hợp các phòng có nhu cầu bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý xây dựng Đề án nhân sự gồm các nội dung: cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình thực hiện, nguồn nhân sự trong quy hoạch, lĩnh vực dự kiến phân công công tác, thời gian thực hiện; báo cáo tập thể lãnh đạo Chi cục xem xét, cho chủ trương về công tác cán bộ (bằng văn bản).

II. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

Chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản đồng ý về chủ trương bổ nhiệm của Chi cục, người đứng đầu phòng chủ trì, phối hợp với cơ quan tham mưu tổ chức cán bộ cấp trên hoàn thành việc thực hiện quy trình nhân sự theo quy định. Trường hợp chưa hoàn thành thì phòng phải báo cáo Chi cục xem xét, chỉ đạo. Quy trình thực hiện như sau:

1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ

Sau khi có chủ trương của tập thể lãnh đạo Chi cục, cơ quan tham mưu tổ chức chủ trì, phối hợp với phòng nơi dự kiến bổ nhiệm công chức, viên chức thực hiện các bước sau:

a) Quy trình thực hiện tại phòng

- Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo phòng lần 1

Trên cơ sở chủ trương, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và nguồn công chức, viên chức trong quy hoạch, các thành viên lãnh đạo phòng phối hợp với cơ quan tham mưu tổ chức cán bộ xây dựng đề án, thảo luận và thống nhất đề xuất về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, nguồn nhân sự, quy trình giới thiệu nhân sự, thông qua danh sách nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở bước tiếp theo. Trường hợp có các vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, tập thể lãnh đạo phòng báo cáo lãnh đạo Chi cục xem xét, quyết định.

Thành phần: Tập thể lãnh đạo phòng và đại diện cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ (để chuẩn bị nội dung và báo cáo).

Đối với trường hợp tập thể lãnh đạo phòng chỉ có 01 người hoặc trường hợp nội bộ lãnh đạo phòng mất đoàn kết, nhiều người vi phạm kỷ luật, nếu thực hiện quy trình bổ nhiệm sẽ thiếu khách quan, thành phần gồm: đại diện tập thể lãnh đạo Chi cục hoặc người đứng đầu cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ (nếu được ủy quyền chủ trì hội nghị bằng văn bản); lãnh đạo phòng; ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy (trong trường hợp không có ban thường vụ) cùng cấp của phòng (nếu có); đại diện cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ.

Đối với trường hợp đơn vị khuyết vị trí lãnh đạo, quản lý (bao gồm bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phòng mới được thành lập), thành phần gồm: ít nhất 02 đại diện tập thể lãnh đạo Chi cục hoặc 01 đại diện tập thể lãnh đạo Chi cục (trong trường hợp Chi cục chỉ có 01 lãnh đạo) và 01 đại diện ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy (trong trường hợp không có ban thường vụ) của Chi cục; ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy (trong trường hợp không có ban thường vụ) cùng cấp của phòng (nếu có); đại diện cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ.

- Bước 2: Hội nghị toàn thể công chức, viên chức

Thành phần: Thành phần tại bước 1; toàn thể công chức, viên chức của phòng.

Nội dung: Thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho 01 chức danh; người nào đạt số phiếu đồng ý cao nhất trên 50% tổng số người được triệu tập thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn tất cả người có số phiếu giới thiệu đạt từ 30% trở lên để giới thiệu ở bước tiếp theo. Trường hợp không có người đạt số phiếu 30% trở lên thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

(Kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị).

- Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo phòng lần 2

Thành phần: Như thành phần tại bước 1.

Nội dung: Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, hội nghị tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho 01 chức danh trong số nhân sự được giới thiệu ở bước 2 hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Người nào đạt số phiếu cao nhất trên 50% tổng số người được triệu tập đồng ý thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn tất cả người có số phiếu giới thiệu đạt từ 30% trở lên để giới thiệu ở bước tiếp theo. Trường hợp không có người đạt số phiếu từ 30% trở lên thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

Trường hợp nhân sự giới thiệu ở bước này khác với nhân sự được giới thiệu ở bước 2 thì tập thể lãnh đạo họp, thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt, xem xét, quyết định lựa chọn nhân sự để giới thiệu ở bước tiếp theo (bằng phiếu kín) theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Người được lựa chọn phải có số phiếu giới thiệu ít nhất $\frac{2}{3}$ trở lên của tổng số thành viên tập thể lãnh đạo được triệu tập. Trường hợp không có người đạt số phiếu ít nhất $\frac{2}{3}$ thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

(Kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị).

- Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến giới thiệu nhân sự theo danh sách đã được giới thiệu ở bước 3 (bằng phiếu kín).

Thành phần: Thành phần tại bước 2; tập thể cấp ủy cùng cấp của phòng (nếu có); trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp (nếu có).

Trình tự lấy ý kiến:

Thông báo danh sách nhân sự được giới thiệu ở bước 3; Tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; đánh giá, nhận xét ưu, khuyết điểm, triển vọng phát triển và dự kiến phân công công tác.

Ghi hoặc tích phiếu giới thiệu nhân sự (có thể ký tên hoặc không ký tên)

- Bước 5: Hội nghị tập thể lãnh đạo phòng lần 3

Thành phần: Như thành phần tại bước 1.

Nội dung: Trên cơ sở ý kiến đánh giá, nhận xét (bằng văn bản) của cấp ủy cùng cấp (nếu có); kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; kết quả xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có) đối với nhân sự; tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín) để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nguyên tắc lựa chọn:

Người đạt trên 50% số phiếu đồng ý so với tổng số người được triệu tập thì được lựa chọn giới thiệu, bổ nhiệm. Trường hợp 2 người có số phiếu ngang nhau đạt tỉ lệ 50% thì người đứng đầu xem xét, lựa chọn nhân sự để trình, đồng thời báo

cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chịu trách nhiệm về đánh giá, nhận xét, đề xuất, lựa chọn, giới thiệu nhân sự bổ nhiệm. Trường hợp đạt dưới 50% thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện quy trình.

(Kết quả kiểm phiếu phải công bố tại hội nghị)

b) Sau khi kết thúc quy trình công tác cán bộ, phòng hoàn chỉnh hồ sơ gửi cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ để báo cáo tại Hội nghị cấp ủy Chi cục.

- Tổ chức Hội nghị cấp ủy Chi cục

Thành phần: Ban Thường vụ đảng ủy hoặc Đảng ủy (đối với những nơi không có ban thường vụ) của Chi cục.

Nội dung: thảo luận, có ý kiến (bằng văn bản) đối với nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm.

- Hội nghị tập thể Chi cục

Thành phần: Tập thể Lãnh đạo Chi cục. Trường hợp Chi cục chỉ có 01 lãnh đạo, quản lý, thành phần gồm: người đứng đầu Chi cục và tập thể ban thường vụ hoặc đảng ủy (trong trường hợp không có ban thường vụ) của Chi cục.

Nội dung: Trên cơ sở ý kiến đánh giá, nhận xét (bằng văn bản) của ban thường vụ đảng ủy hoặc Đảng ủy cơ quan (đối với những nơi không có ban thường vụ); kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; kết quả xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có) đối với nhân sự; tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín) để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nguyên tắc lựa chọn:

Người đạt trên 50% số phiếu đồng ý so với tổng số người được triệu tập thì được lựa chọn giới thiệu, bổ nhiệm. Trường hợp đạt tỷ lệ 50% thì người đứng đầu Chi cục xem xét, quyết định.

Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chịu trách nhiệm về đánh giá, nhận xét, đề xuất, lựa chọn, giới thiệu nhân sự bổ nhiệm.

(Kết quả kiểm phiếu phải công bố tại hội nghị này).

Căn cứ kết quả Hội nghị, người đứng đầu Chi cục ra quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền.

2. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

Sau khi có chủ trương của tập thể lãnh đạo Chi cục, cơ quan tham mưu tổ chức chủ trì, phối hợp với phòng thực hiện các công việc gồm 03 bước sau:

a) Bước 1: Thông báo chủ trương và trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo phòng và cấp ủy Đảng cùng cấp (nếu có) nơi dự kiến tiếp nhận nhân sự (bằng Biên bản).

b) Bước 2:

- Thông báo chủ trương và trao đổi ý kiến (bằng văn bản) với tập thể lãnh đạo phòng và cấp ủy Đảng cùng cấp (nếu có) nơi nhân sự đang công tác về chủ trương bổ nhiệm;

- Tổ chức lấy phiếu ý kiến của tập thể lãnh đạo phòng nơi nhân sự đang công tác: Người được đề nghị bổ nhiệm phải đạt trên 50% số phiếu giới thiệu (tính trên tổng số người được triệu tập); trường hợp đạt 50% số phiếu thì do người đứng đầu phòng xem xét, quyết định.

- Lấy nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo phòng và cấp ủy Đảng cùng cấp (nếu có) đối với nhân sự; nghiên cứu, xác minh lý lịch; đề nghị cung cấp hồ sơ nhân sự theo quy định.

- Gặp nhân sự dự kiến điều động, bổ nhiệm để trao đổi ý kiến về yêu cầu nhiệm vụ công tác.

c) Bước 3: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thẩm định về nhân sự và hoàn thiện hồ sơ để báo cáo tại Hội nghị Cấp ủy Chi cục (bằng văn bản).

- Tổ chức Hội nghị Cấp ủy Chi cục

Thành phần: Ban Thường vụ đảng ủy hoặc Đảng ủy (đối với những nơi không có Ban Thường vụ) của Chi cục.

Nội dung: thảo luận, có ý kiến (bằng văn bản) đối với nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm.

- Trên cơ sở ý kiến của Cấp ủy cơ quan, Chi cục tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo cơ quan

Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Chi cục. Trường hợp Chi cục chỉ có 01 lãnh đạo, quản lý, thành phần gồm: người đứng đầu Chi cục và tập thể ban thường vụ hoặc đảng ủy (trong trường hợp không có ban thường vụ) của Chi cục.

Nội dung và trình tự thực hiện:

- + Phân tích kết quả thực hiện quy trình công tác cán bộ.

- + Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

- + Thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín). Nhân sự đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn để xem xét, quyết định bổ nhiệm. Trường hợp đạt tỷ lệ 50% thì do người đứng đầu Chi cục xem xét, quyết định.

(Kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị).

- Căn cứ kết quả Hội nghị, người đứng đầu Chi cục ra quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền./.



Phụ lục III

Quy trình bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng, ban và tương đương, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

(Kèm theo Quyết định số 90/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. CHỦ TRƯỞNG BỔ NHIỆM

1. Xin chủ trương bổ nhiệm

a) Khi cần kiện toàn các chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý công tác tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tập thể lãnh đạo phòng, ban, đơn vị tổ chức họp, thảo luận, thống nhất về chủ trương kiện toàn, có văn bản trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Nội vụ) về chủ trương, số lượng và dự kiến phân công công tác đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm.

Trong thời gian 15 ngày làm việc (10 ngày làm việc đối với đơn vị sự nghiệp), tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện thảo luận, thống nhất trình Thường trực Huyện ủy, Thành ủy bằng văn bản đề nghị xem xét, cho chủ trương về công tác cán bộ.

b) Tập thể lãnh đạo có thẩm quyền cho chủ trương về công tác cán bộ

Căn cứ nhu cầu, nhiệm vụ công tác, tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ phối hợp các phòng có nhu cầu bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý xây dựng Đề án nhân sự gồm các nội dung: cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình thực hiện, nguồn nhân sự trong quy hoạch, lĩnh vực dự kiến phân công công tác, thời gian thực hiện; báo cáo tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Thường trực Huyện ủy, Thành ủy bằng văn bản đề nghị xem xét, cho chủ trương về công tác cán bộ.

II. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

Chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản đồng ý về chủ trương bổ nhiệm của cấp có thẩm quyền, tập thể lãnh đạo phòng, ban, đơn vị phải hoàn thành việc thực hiện quy trình nhân sự theo quy định. Trường hợp chưa hoàn thành thì phòng, ban, đơn vị phải báo cáo tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, chỉ đạo.

1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ

Sau khi có thông báo của Thường trực huyện ủy, thành ủy về chủ trương công tác cán bộ, tập thể lãnh đạo phòng, ban, đơn vị chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tổ chức thực hiện quy trình nhân sự như sau:

a) Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1

- Nội dung: Trên cơ sở chủ trương, yêu cầu nhiệm vụ của phòng, ban, đơn vị và nguồn nhân sự trong quy hoạch, lãnh đạo phòng, ban, đơn vị, trao đổi, thảo

luận, thống nhất về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, nguồn nhân sự, quy trình giới thiệu nhân sự và thông qua danh sách nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở bước tiếp theo. Trường hợp có các vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, tập thể lãnh đạo phòng, ban, đơn vị báo cáo tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.

- Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phòng, ban, đơn vị và đại diện Phòng Nội vụ (để chuẩn bị nội dung và báo cáo)

Đối với trường hợp tập thể lãnh đạo phòng, ban, đơn vị chỉ có 01 người hoặc trường hợp nội bộ lãnh đạo đơn vị mất đoàn kết, nhiều người vi phạm kỷ luật, nếu thực hiện quy trình bổ nhiệm sẽ thiếu khách quan, thành phần gồm: đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Trưởng phòng Nội vụ (nếu được ủy quyền chủ trì hội nghị bằng văn bản); lãnh đạo phòng, ban, đơn vị; ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy (trong trường hợp không có ban thường vụ) cùng cấp của phòng, ban, đơn vị (nếu có); đại diện cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ.

Đối với trường hợp đơn vị khuyết vị trí lãnh đạo, quản lý (bao gồm bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phòng, ban, đơn vị mới được thành lập), thành phần gồm: ít nhất 02 đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc 01 đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện và Trưởng phòng Nội vụ hoặc Trưởng Phòng Nội vụ và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường hợp bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở); ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy (trong trường hợp không có ban thường vụ) cùng cấp của phòng, ban, đơn vị (nếu có); đại diện cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ.

(Kết quả thảo luận được ghi thành biên bản Hội nghị).

b) Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

- Thành phần:

+ Đối với phòng, ban: Thành phần tại bước 1; tập thể cấp ủy của phòng, ban (nếu có); người đứng đầu các đơn vị trực thuộc (nếu có); toàn thể công chức của phòng, ban.

+ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập:

Trường hợp có từ 30 người trở lên và có tổ chức cấu thành (phòng, ban, tổ, đội và tương đương) mà lãnh đạo các tổ chức cấu thành được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định pháp luật: thành phần tại bước 1; tập thể cấp ủy của đơn vị (nếu có); người đứng đầu các tổ chức cấu thành; người đứng đầu các đơn vị trực thuộc (nếu có); người đứng đầu các tổ (đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở).

Trường hợp có dưới 30 người hoặc không có tổ chức cấu thành (phòng, ban, tổ đội và tương đương) hoặc có tổ chức cấu thành mà lãnh đạo các tổ chức cấu thành không được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định pháp luật: thành

phần tại bước 1; tập thể cấp ủy của đơn vị (nếu có); người đứng đầu các đơn vị trực thuộc (nếu có); toàn thể viên chức của đơn vị.

- Nội dung: Thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho 01 chức danh; người nào đạt số phiếu đồng ý cao nhất trên 50% tổng số người được triệu tập thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn tất cả người có số phiếu giới thiệu đạt từ 30% trở lên để giới thiệu ở bước tiếp theo. Trường hợp không có người đạt số phiếu 30% trở lên thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

(Kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị).

c) Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2

- Thành phần: Như thành phần tại bước 1

- Nội dung: Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, hội nghị tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho 01 chức danh trong số nhân sự được giới thiệu ở bước 2 hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Người nào đạt số phiếu cao nhất trên 50% tổng số người được triệu tập đồng ý thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn tất cả người có số phiếu giới thiệu đạt từ 30% trở lên để giới thiệu ở bước tiếp theo. Trường hợp không có người đạt số phiếu từ 30% trở lên thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

Trường hợp nhân sự giới thiệu ở bước này khác với nhân sự được giới thiệu ở bước 2 thì tập thể lãnh đạo họp, thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt, xem xét, quyết định lựa chọn nhân sự để giới thiệu ở bước tiếp theo (bằng phiếu kín) theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Người được lựa chọn phải có số phiếu giới thiệu ít nhất 2/3 trở lên của tổng số thành viên tập thể lãnh đạo được triệu tập. Trường hợp không có người đạt số phiếu ít nhất 2/3 thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

(Kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị).

d) Bước 4: Hội nghị cán bộ chủ chốt

- Thành phần:

+ Đối với phòng, ban: thành phần tại bước 2; người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội của phòng, ban (nếu có).

+ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập:

Trường hợp có từ 30 người trở lên và có tổ chức cấu thành (phòng, ban, tổ, đội và tương đương) mà lãnh đạo các tổ chức cấu thành được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định pháp luật: thành phần tại bước 2; cấp phó của người đứng đầu các tổ chức cấu thành; người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội của đơn vị (nếu có).

Trường hợp có dưới 30 người hoặc không có tổ chức cấu thành (phòng, ban, tổ đội và tương đương) hoặc có tổ chức cấu thành mà lãnh đạo các tổ chức cấu thành không được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định pháp luật: thành phần tại bước 2; cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc (nếu có); toàn thể viên chức của đơn vị; người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội của đơn vị (nếu có).

Trình tự lấy ý kiến: Thông báo danh sách nhân sự được giới thiệu ở bước 3; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; đánh giá, nhận xét ưu, khuyết điểm, triển vọng phát triển và dự kiến phân công công tác.

Ghi hoặc tích phiếu giới thiệu nhân sự (có thể ký tên hoặc không ký tên)
(*Kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị này*).

đ) Bước 5: Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 3

Thành phần: Như thành phần tại bước 1.

- Nội dung: Trên cơ sở ý kiến đánh giá, nhận xét (bằng văn bản) của ban thường vụ đảng ủy cùng cấp hoặc đảng ủy cùng cấp (đối với những nơi không có ban thường vụ); kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; kết quả xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có) đối với nhân sự; tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín) để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Người đạt trên 50% số phiếu so với tổng số người được triệu tập thì được lựa chọn giới thiệu, bổ nhiệm. Trường hợp đạt tỉ lệ 50% số phiếu thì người đứng đầu xem xét, lựa chọn nhân sự để trình, đồng thời báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo phòng, ban, đơn vị và người đứng đầu chịu trách nhiệm về đánh giá, nhận xét, đề xuất, lựa chọn, giới thiệu nhân sự bổ nhiệm. Trường hợp đạt dưới 50% thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện quy trình.

(*Kết quả kiểm phiếu phải công bố tại hội nghị này*).

Căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự, phòng, ban, đơn vị có tờ trình đề nghị bổ nhiệm kèm hồ sơ nhân sự gửi đến Phòng Nội vụ để thẩm định nhân sự.

e) Sau khi kiểm tra đầy đủ hồ sơ nhân sự, Phòng Nội vụ gửi văn bản kèm theo nhận xét đánh giá, bản kê khai tài sản, thu nhập và lý lịch cán bộ lãnh đạo, quản (bản sao) để lấy ý kiến thẩm định nhân sự của các cơ quan: Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Thành ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy và các cơ quan có

liên quan, tùy theo địa bàn, lĩnh vực công tác của nhân sự được đề nghị bổ nhiệm.

Lấy ý kiến của cấp ủy địa phương đối với nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm ở các trường, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND cấp huyện sinh hoạt đảng tại địa phương.

g) Phòng Nội vụ tổng hợp ý kiến của các cơ quan có liên quan, hoàn chỉnh hồ sơ nhân sự để báo cáo tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thành phần tham dự Hội nghị tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Nội dung: thảo luận, có ý kiến (bằng văn bản) đối với nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm.

- Trình tự thực hiện:

+ Phân tích kết quả thực hiện quy trình công tác cán bộ.

+ Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

+ Thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín). Nhân sự đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn để xem xét, quyết định bổ nhiệm. Trường hợp đạt tỷ lệ 50% số phiếu thì do người đứng đầu xem xét, quyết định.

Căn cứ kết quả Hội nghị, Phòng Nội vụ tham mưu tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy) theo phân cấp quản lý của địa phương để xem xét, quyết định.

h) Căn cứ Kết luận của tập thể Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, phòng Nội vụ dự thảo quyết định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền.

2. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

Sau khi có chủ trương về công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền, Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng, ban, đơn vị tiến hành một số công việc sau:

a) Thông báo chủ trương và trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy Đảng cùng cấp (nếu có) nơi tiếp nhận nhân sự về để bổ nhiệm (bằng Biên bản).

b) Thông báo chủ trương và trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy Đảng cùng cấp nơi nhân sự đang công tác về chủ trương bổ nhiệm.

- Tổ chức lấy phiếu ý kiến của tập thể lãnh đạo nơi nhân sự đang công tác: Người được đề nghị bổ nhiệm phải đạt trên 50% số phiếu giới thiệu (tính trên tổng số người được triệu tập); trường hợp đạt tỷ lệ 50% số phiếu thì do người đứng đầu xem xét, quyết định.

- Lấy nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy Đảng cùng cấp (nếu có) nơi nhân sự đang công tác; nghiên cứu, đề nghị cung cấp hồ sơ nhân sự theo quy định.

- Gặp nhân sự dự kiến điều động, bổ nhiệm để trao đổi ý kiến về yêu cầu nhiệm vụ công tác.

c) Sau khi kiểm tra đầy đủ hồ sơ nhân sự, Phòng Nội vụ gửi văn bản kèm theo nhận xét đánh giá, bản kê khai tài sản, thu nhập và lý lịch cán bộ lãnh đạo, quản lý (bản sao) để lấy ý kiến thẩm định nhân sự của các cơ quan: Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Thành ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy và các cơ quan có liên quan, tùy theo địa bàn, lĩnh vực công tác của nhân sự được đề nghị bổ nhiệm.

Lấy ý kiến của cấp ủy địa phương đối với nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm ở các trường, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND cấp huyện sinh hoạt đảng tại địa phương.

d) Phòng Nội vụ tổng hợp ý kiến của các cơ quan có liên quan, hoàn chỉnh hồ sơ nhân sự để báo cáo tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Nội dung: Thảo luận, có ý kiến (bằng văn bản) đối với nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm.

- Trình tự thực hiện:

+ Phân tích kết quả thực hiện quy trình công tác cán bộ.

+ Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

+ Thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín). Nhân sự đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn để xem xét, quyết định bổ nhiệm. Trường hợp đạt tỷ lệ 50% số phiếu thì do người đứng đầu xem xét, quyết định.

(Kết quả kiểm phiếu phải công bố tại hội nghị).

- Căn cứ kết quả Hội nghị, Phòng Nội vụ tham mưu tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy) xem xét, quyết định.

đ) Căn cứ Kết luận của tập thể Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, phòng Nội vụ dự thảo quyết định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền./.



Phụ lục IV

Quy trình bổ nhiệm các chức danh người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 90/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. QUY TRÌNH BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, KIỂM SOÁT VIÊN CỦA CÁC TỔNG CÔNG TY TRỰC THUỘC TỈNH; CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, CHỦ TỊCH CÔNG TY, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC, KIỂM SOÁT VIÊN, KẾ TOÁN TRƯỞNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÓ 100% VỐN NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỈNH)

1. Xin chủ trương bổ nhiệm

Căn cứ nhu cầu bổ nhiệm từng chức danh quản lý, tập thể lãnh đạo doanh nghiệp họp bàn thống nhất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bằng văn bản (thông qua Sở Nội vụ) về chủ trương, số lượng, nguồn nhân sự và dự kiến phân công công tác đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm.

2. Các bước triển khai

Sau khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền, trong thời gian 15 ngày, Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Công ty phối hợp Sở Nội vụ tổ chức thực hiện quy trình nhân sự (trường hợp phát sinh những vấn đề khó khăn, phức tạp phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo) như sau:

a) Đối với nguồn nhân sự tại chỗ

Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1

* Nội dung: Trên cơ sở chủ trương bổ nhiệm, yêu cầu nhiệm vụ của doanh nghiệp và nguồn nhân sự trong quy hoạch, tập thể lãnh đạo thảo luận, thống nhất về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự; đồng thời, tiến hành rà soát kết quả đánh giá, nhận xét đối với từng nhân sự trong quy hoạch (gồm cá nhân sự được quy hoạch chức danh tương đương trở lên); thông qua danh sách nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở bước tiếp theo.

* Thành phần: Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (nếu không có Hội đồng thành viên) và cấp ủy cùng cấp.

Người đứng đầu cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ nếu không thuộc thành phần triệu tập thì cấp có thẩm quyền xem xét quyết định cho tham dự Hội nghị với vai trò tham mưu nhưng không được tham gia bỏ phiếu, biểu quyết.

(Kết quả thảo luận được ghi thành biên bản Hội nghị)

Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

* Thành phần: Tập thể lãnh đạo mở rộng, gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng và cấp ủy cùng cấp; Trưởng phòng (ban) và tương đương ở doanh nghiệp công ty mẹ; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty các doanh nghiệp do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (nếu có); người đại diện phụ trách chung (nếu có) hoặc người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Nội dung: Căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và danh sách nhân sự đã được thông qua ở bước 1, người đứng đầu trao đổi định hướng nhân sự bổ nhiệm phù hợp với yêu cầu của cơ quan, tổ chức để hội nghị thảo luận và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho một chức danh; người nào đạt số phiếu cao nhất trên 50% tính trên tổng số người được triệu tập giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% thì chọn tất cả người có số phiếu giới thiệu đạt từ 30% trở lên để giới thiệu ở bước tiếp theo. Trường hợp không có người đạt 30% số phiếu giới thiệu thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, chỉ đạo.

(Kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị).

Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2

* Thành phần: Như thành phần tại bước 1.

* Nội dung: Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, hội nghị tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên lãnh đạo giới thiệu 01 người cho một chức danh trong số nhân sự được giới thiệu ở bước 2 hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; người nào đạt số phiếu cao nhất trên 50% tính trên tổng số người được triệu tập giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% thì chọn tất cả người có số phiếu giới thiệu đạt từ 30% trở lên để giới thiệu ở bước tiếp theo. Trường hợp không có người đạt 30% số phiếu giới thiệu thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, chỉ đạo.

Trường hợp nhân sự giới thiệu ở bước này khác với nhân sự được giới thiệu ở bước 2, tập thể lãnh đạo thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, đánh giá nhiều mặt để xem xét, quyết định việc lựa chọn nhân sự giới thiệu ở bước tiếp theo bằng phiếu kín theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Người được lựa chọn phải được tối thiểu 2/3 tập thể lãnh đạo giới thiệu. Trường hợp không có người đạt 2/3 tập thể lãnh đạo giới thiệu thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, chỉ đạo.

(Kết quả kiểm phiếu phải công bố tại hội nghị).

Bước 4: Hội nghị cán bộ chủ chốt

* Thành phần: Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng và cấp ủy cùng cấp; Trưởng, phó các phòng, ban và tương đương; Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Bí thư cấp ủy doanh nghiệp thành viên (doanh nghiệp mà Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ); Người đại diện phần vốn nhà nước hoặc người đại diện phụ trách chung, Bí thư cấp ủy (đối với doanh nghiệp do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ); và Người đại diện phần vốn nhà nước hoặc người đại diện phụ trách chung (đối với doanh nghiệp do công ty mẹ nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ); Người đứng đầu, Bí thư cấp ủy ở đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổng công ty (nếu có).

- Trình tự lấy ý kiến:

+ Thông báo danh sách cán bộ do tập thể lãnh đạo giới thiệu (ở bước 3); tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; bản kê khai tài sản, thu nhập; đánh giá, nhận xét ưu, khuyết điểm, triển vọng phát triển và dự kiến phân công công tác; ghi phiếu lấy ý kiến tín nhiệm (có thể ký tên hoặc không ký tên).

(Kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị).

Bước 5: Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 3.

Trước khi tiến hành hội nghị, cơ quan, đơn vị có văn bản đề nghị cấp ủy có thẩm quyền đánh giá, nhận xét bằng văn bản về nhân sự; tiến hành xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

* Thành phần: Như thành phần tại bước 1.

* Nội dung: Trên cơ sở ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của cấp ủy có thẩm quyền; kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; kết quả xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có) đối với nhân sự được đề nghị bổ nhiệm; tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín.

- Nguyên tắc lựa chọn: Người đạt số phiếu cao nhất trên 50% tính trên tổng số người được triệu tập thì được lựa chọn đề nghị bổ nhiệm. Trường hợp có 02 người có số phiếu ngang nhau đạt tỷ lệ 50% thì người đứng đầu xem xét, lựa chọn nhân sự đề nghị bổ nhiệm; đồng thời báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

(Kết quả kiểm phiếu phải công bố tại hội nghị).

- Căn cứ kết quả biểu quyết giới thiệu nhân sự, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc làm tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.

b) Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

Trường hợp nhân sự do cấp có thẩm quyền dự kiến điều động, bổ nhiệm từ nguồn nhân sự ngoài cơ quan, đơn vị thì cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ tiến hành các công việc sau:

- Bước 1: Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo của cơ quan, tổ chức tiếp nhận nhân sự về dự kiến bổ nhiệm.

- Bước 2: Trao đổi, lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo nơi nhân sự đang công tác về chủ trương điều động, bổ nhiệm. Người được giới thiệu phải đạt số phiếu trên 50% so với tổng số người được triệu tập; trường hợp người được giới thiệu có số phiếu đạt tỷ lệ 50% thì do người đứng đầu xem xét, quyết định; trường hợp người được giới thiệu có số phiếu đạt tỷ lệ dưới 50% thì vẫn tiến hành các bước tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định tại Bước 3; lấy đánh giá, nhận xét của địa phương, cơ quan, đơn vị và hồ sơ nhân sự theo quy định.

Gặp nhân sự để trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác.

- Bước 3: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định về nhân sự và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trường hợp nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định nhưng cơ quan, đơn vị nơi nhân sự công tác hoặc nơi tiếp nhận nhân sự hoặc nhân sự còn có ý kiến chưa thống nhất thì cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ báo cáo đầy đủ các ý kiến và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

II. QUY TRÌNH CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC GIỮ CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP

1. Xin chủ trương

Căn cứ vào giá trị vốn của nhà nước, quy mô của doanh nghiệp và đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn người đại diện phần vốn nhà nước, Sở Nội vụ phối hợp với người đại diện phần vốn nhà nước hoặc người đại diện phụ trách chung nhóm người đại diện phần vốn nhà nước báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, số lượng, cơ cấu, nguồn nhân sự và dự kiến nhân sự cụ thể để cử làm

người đại diện phần vốn nhà nước, gồm các thông tin: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quê quán; ngày vào Đảng (nếu là đảng viên); trình độ chuyên môn nghiệp vụ; trình độ lý luận chính trị (nếu có); chức danh quản lý; cơ quan, đơn vị đang công tác; số vốn nhà nước đại diện quản lý, chức danh quản lý tại doanh nghiệp dự kiến.

2. Các bước triển khai

a) Sau khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành một số công việc sau:

- Bước 1: Gặp nhân sự được dự kiến đề cử làm người đại diện phần vốn nhà nước để nhân sự cam kết tuân thủ các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu và việc thực hiện các vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đại diện phần vốn nhà nước nếu được cử;

- Bước 2: Trao đổi và lấy nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo nơi nhân sự đang công tác về chủ trương cử người đại diện phần vốn nhà nước; xác minh lý lịch của nhân sự.

- Bước 3: Tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ nhân sự báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, kết luận những vấn đề phát sinh (nếu có), thảo luận, thống nhất báo cáo, xin ý kiến bằng văn bản của cấp ủy có thẩm quyền về nhân sự dự kiến đề cử làm người đại diện phần vốn nhà nước.

c) Trên cơ sở ý kiến thống nhất bằng văn bản của cấp ủy có thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định./.

Mẫu số 01

Tờ trình xin phê duyệt chủ trương bổ nhiệm

(Kèm theo Quyết định số 90/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/.....

....., ngày.....tháng.....năm.....

TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương bổ nhiệm.....¹

Kính gửi:

1. Giới thiệu tóm tắt về đơn vị
2. Thực trạng đội ngũ lãnh đạo, quản lý hiện có của cơ quan, đơn vị đề nghị bổ nhiệm (họ và tên, chức vụ, phân công nhiệm vụ..).
3. Sự cần thiết và lý do đề nghị bổ nhiệm đối với vị trí, chức danh đề nghị bổ nhiệm.
4. Xin chủ trương bổ nhiệm đối với chức danh.....¹
5. Nguồn nhân sự đề nghị bổ nhiệm:
 - a) Nhân sự tại chỗ: đánh giá tóm tắt mặt mạnh, hạn chế, tồn tại và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với từng nhân sự trong nguồn quy hoạch.
 - b) Nhân sự từ nơi khác (điều động hoặc tiếp nhận): đánh giá tóm tắt về nhân sự đề nghị điều động hoặc tiếp nhận.
6. Dự kiến phân công công tác đối với nhân sự sau khi được bổ nhiệm (trong trường hợp bổ nhiệm cấp Phó).

Nơi nhận:

-

-

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹Ghi chức danh đề nghị bổ nhiệm

Mẫu số 02

Tờ trình xin phê duyệt chủ trương về công tác cán bộ

(Kèm theo Quyết định số 90/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ:

Số:/.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm.....

TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương¹

Kính gửi:

1. Căn cứ.....²

2. Thực trạng đội ngũ lãnh đạo, quản lý hiện có của cơ quan, đơn vị đề nghị.

3. Sự cần thiết và lý do đề nghị.

4. Xin chủ trương về việc.....¹

5. Ý kiến đề xuất, kiến nghị có liên quan (nếu có)

6. Báo cáo, giải trình vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện quy trình (nếu có).

Nơi nhận:

-

-

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹Nội dung công tác cán bộ: luân chuyển, điều động, biệt phái, miễn nhiệm, từ chức và các nội dung công tác cán bộ khác

²Các văn bản, chủ trương, cơ sở đề xuất nội dung về công tác cán bộ

Mẫu số 03

Mẫu Tờ trình đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ
(Kèm theo Quyết định số 90/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/.....

....., ngày.....tháng... ..năm.....

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị bổ nhiệm/bổ nhiệm lại/kéo dài thời gian giữ chức vụ
.....¹

Kính gửi:

1. Báo cáo tóm tắt quá trình và kết quả thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm/bổ nhiệm lại/kéo dài thời gian giữ chức vụ

2. Báo cáo về nhân sự được đề xuất bổ nhiệm/bổ nhiệm lại/kéo dài thời gian giữ chức vụ

- Tóm tắt trích ngang lý lịch của nhân sự (ngày sinh, chức vụ, quê quán, dân tộc, trình độ đào tạo, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học...).

- Tóm tắt quá trình công tác của nhân sự.

- Nhận xét về ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu (trong trường hợp không bổ nhiệm lại cần nêu rõ lý do).

3. Báo cáo, giải trình vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện quy trình bổ nhiệm/bổ nhiệm lại (nếu có).

4. Ý kiến đề xuất

Nơi nhận:

-

-

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹Ghi chức danh đề nghị bổ nhiệm/bổ nhiệm lại/kéo dài thời gian giữ chức vụ